

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : DIP자금대여 신청기업 탈락사실 통보 절차 미준수
2. 소관부점 : 기업회생지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업회생지원처는 「업무분장세칙」 제22조 제6호에 따라 회생·부실 징후·워크아웃기업(이하 “회생기업등”이라 한다)에 대한 지원을 위한 출·투자 및 관리 업무를 수행하면서 2019년 11월부터 캠프기업지원 금융(주)로부터 회생기업등에 대한 자금대여(이하 “DIP자금대여”라 한다) 업무를 위탁 받아 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「캠프기업지원금융(주) 수탁 자금대여등 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제6조에 따르면 DIP자금대여 신청기업이 DIP자금대여 지원신청을 한 경우 요강 별지 제7호 서식 ‘기업심사표’ 상 계량부문에 대한 평가(이하 “계량평가”라 한다)를 통해 35점(50점 만점) 이상 득점하였는지 확인 후 지원신청을 접수해야한다고 되어 있다.

또한, 요강 제7조에 따르면 계량평가를 통과한 기업의 경우 영업, 손익, 인지도, 산업전망, 자구계획, 대표자리더십 등 회사의 정상화

가능성을 검토한 후 현장방문을 통하여 임원진 인터뷰 및 현장실사 등 자체평가를 실시해야 한다고 되어 있으며

자체평가 실시 결과 지원기업의 결격사유가 확인되는 경우 주무부점장 승인 후 탈락 처리하고, 탈락사실을 대상기업에게 유선전화, 휴대폰 문자메시지(SMS) 또는 전자우편(E-Mail)을 통해 통보하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 DIP자금대여 사업 시작(2019.11.1) 이후 감사일 현재까지 DIP 자금대여 신청서를 제출한 474건 중 자체평가 과정에서 탈락한 37개 신청기업에 대한 통보절차 준수 실태를 점검한 결과

2023. 7. 18. DIP자금대여를 신청한 (주)□□□의 경우 계량평가를 통과 후 자체평가에서 결격사유가 확인¹⁾되어 탈락처리 되었으나 부점장의 승인절차 없이 2023. 8. 11. 유선전화 및 온기업²⁾ 홈페이지를 통해 탈락사실을 통보하였고

2020. 11. 25. DIP자금대여를 신청한 △△△△△△△의 경우 계량평가 후 자체평가에서 탈락처리 되었으나 자체평가 과정에서 ①어떤 사항을 검토하였고, 확인된 결격사유가 무엇이었는지, ②최종적으로 신청기업에게 탈락사실을 언제, 어떤 방법으로 통보했는지에 대한 자료가 없어 자체평가 과정에 대한 자료관리가 전혀 이루어지고 있지 않은 것으로 확인되는 등

1) 자체평가 결과, 매출액이 전년대비 급격하게 감소하고 있는 상태로 확인되었으며 향후 관련 산업 전반적인 수요가 급격하게 하락할 것으로 예상됨에 따라 지원 불가 결정

2) DIP자금대여, S&LB 등 다양한 기업지원 프로그램 수요기관에 대한 투자자 매칭, 신청서 접수 등 서비스를 제공하는 외부 홈페이지

[별표] “DIP자금대여 신청기업 중 자체평가 탈락기업 명세”와 같이 자체평가 과정에서 탈락한 37개 신청기업 모두 부점장의 승인절차 없이 탈락처리 하였고, 그 중 2개 기업에 대해서는 결격사유 등 내부적으로 검토한 자료가 남아있지 않은 것³⁾으로 확인되었다.

한편, 기업회생지원처에서는 현재 자체평가 과정에서 탈락한 기업에 대해서는 요강 제7조 제3항에 따라 유선전화 등으로 탈락사유 및 탈락 사실을 통보하고 있으나, 자체평가 이후 기업평가⁴⁾(외부전문기관 평가) 및 기업회생지원위원회 심의⁵⁾ 과정에서 탈락한 기업에 대해서는 탈락 사실을 통보하는 업무절차가 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었는데

DIP자금대여를 위한 자체평가 과정의 투명성을 제고하고 사후관리 강화를 위해 신청기업별 자체평가 결격 사유 등 내부검토 자료를 관리할 수 있는 방안을 마련하도록 하고

DIP자금대여 신청기업의 알 권리 보호를 위해 기업평가(외부전문기관 평가) 및 기업회생지원위원회 심의 과정에서 탈락한 기업에게 탈락 사실을 통보하도록 하는 절차를 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 기업회생지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 자체평가 과정에서 탈락한 기업에 대한 통보절차를 철저히 하도록 하고 자체평가 과정에서 검토한 자료를 관리할 수 있는 방안과 기업

3) DIP자금대여 업무는 현재 전산이 마련되어 있지 않아 모든 자료관리를 엑셀 등 수기로 관리함에 따라 자료누락, 손실 등이 발생할 우려가 큼

4) 외부 회계법인에 평가용역을 의뢰하여 기업 현황, 재무구조, 사업전망, 추정 현금흐름 검토 등을 통해 DIP자금대여의 적정성을 확인하는 평가과정

5) 기업평가가 완료된 신청기업에 대해 지원 필요성 및 정상화 가능성 여부 등을 심의하는 의사결정기구

평가 및 기업회생지원위원회 심의과정에서 탈락한 기업에 대해서도 탈락 사실을 통보하도록 하는 절차를 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

기업회생지원처장은 DIP자금대여 자체평가 과정에서 탈락한 기업에 대한 부정장 승인절차를 누락하지 않도록 유의하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며(주의)

DIP자금대여 자체평가 과정에서 탈락한 기업에 대한 결격사유 등 내부검토 자료를 관리할 수 있는 방안과 기업평가 및 기업회생지원위원회 심의과정에서 탈락한 기업에 대해서도 탈락사실을 통보하는 절차를 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별 표]

DIP자금대여 신청기업 중 자체평가 탈락기업 명세

순번	기업명	지원신청 접수일	탈락사실 통보일	통보방법
----	-----	----------	-------------	------

“기재 생략”

순번	기업명	지원신청 접수일	탈락사실 통보일	통보방법
----	-----	----------	-------------	------
